

3

AHMAD SALIM BIN ABD RAZI
lwn
HAPIPAH BINTI MOHD ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im b. Hj. Mokhtar (Panel), YA YA Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 5 Disember 2018]

Kes Pemohonan Semakan No. 10000-003-0096-2018

Peguam Pemohon: Encik Muhamamad Iz'aan bin Azalan Tetuan Izaan Azalan & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon telah membuat permohonan semakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam kes Semakan Mal No: 10200-003-0830-2017 yang bertarikh 28.5.2018. Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan membuat perintah seperti berikut;

- a) Mahkamah memerintahkan Saman No : 10021-055-0084-2017 dibicara semula dihadapan hakim Mahkamah Rendah Syariah yang lain dengan melantik Jawatankuasa pendamai yang baru;
- b) Mahkamah memerintahkan Jawatankuasa Pendamai yang telah dilantik oleh Tuan Hakim Bicara pada 25.7.2017 adalah dibatalkan dan dapatan Pengerusi Jawatankuasa tersebut adalah tidak sah serta batal;
- c) Mahkamah memerintahkan agar Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang baru melantik Jawatankuasa Pendamai yang lain mengikut tempoh masa yang munasabah iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan dengan 6 kali pertemuan, bagi membolehkan Jawatankuasa Pendamai menjalankan tugas perundangan bagi memulihkan dan mendamaikan perkahwinan di antara Pemohon dengan Responden.
- d) Kos ditanggung oleh pihak Responden
- e) Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Pemohon memohon agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang difailkan oleh Pemohon pada 27.7.2018 sepertimana pada muka surat 4-7 Notis Permohonan Semakan Pemohon.

FAKTA KES DAN PROSIDING SEMAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pemohon telah memohon semakan terhadap kes Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi kes Mal No. : 10021-055-0084-2017 kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan Semakan bertarikh 10.11.2017. Dalam permohonan semakan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkaitan tiga perkara iaitu;

- i) Kes ini dibicarakan semula dan dikendalikan dihadapan Hakim Bicara yang lain;
- ii) Jawatankuasa Pendamai yang telah dilantik oleh Hakim pada 25.5.2017 dibatalkan; dan
- iii) Mahkamah memerintahkan Tuan Hakim Bicara yang lain melantik Jawatankuasa Pendamai yang baru mengikut tempoh masa yang munasabah sekurang-kurangnya 6 bulan.
- iv) Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[4] Berdasarkan penelitian terhadap rekod prosiding kes Mal No. : 10200-003-0830-2017, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat dapatan bahawa;

- i) Mahkamah mendapati Hakim Bicara tidak bersikap berat sebelah dalam memutuskan kes ini;
- ii) Kes ini tidak perlu diteruskan di hadapan Hakim Bicara yang lain ; dan
- iii) Perjalanan prosiding kes ini telah diikuti oleh Hakim Bicara sebagaimana seksyen 47 dan 48 Enakmen Undang-undang Keluarga Keluarga Islam Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2004.

[5] Pada 28.5.2018, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah memberikan keputusan semakannya terhadap kes tersebut sepertimana berikut;

- a) Mahkamah menolak permohonan semakan Pemohon;
- b) Mahkamah mengekalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dalam kes Saman No : 10021-055-0084-2017 bertarikh 25.7.2017 dan 26.9.2017
- c) Pemohon hendaklah mematuhi arahan Hakim Bicara untuk mengemukakan Hakam Pemohon pada sesi akan datang.
- d) Kes ini hendaklah diteruskan dihadapan Hakim Bicara yang sama.

[6] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Semakan tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 27.7.2018.

[7] Pemohon dalam alasan permohonanya menyatakan bahawa;

- a. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam menyemak keputusan Mahkamah Rendah Syariah.
- b. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf menetapkan tempoh singkat untuk Jawatankuasa Pendamai;
- c. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam mensabitkan syiqaq bersandarkan Laporan Jawatankuasa Pendamai yang defektif; dan
- d. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang berat sebelah (bias).

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

[8] Bagi maksud permohonan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Setelah kami meneliti perkara-perkara tersebut kami mendapati terdapat dua (2) isu penting yang perlu terlebih dahulu kami putuskan dalam kes ini. Isu-isu tersebut ialah;

- a) Sama ada Keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- b) Sama ada Pemohon perlu mendapatkan 'Kebenaran Merayu' atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Permohonan Semakan.

Isu Pertama: Sama ada keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak semula ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[10] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang

diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[11] Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[12] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- a) terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- b) terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[13] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[14] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan.

[15] Bagi memutuskan isu ini, kami juga telah dipandu oleh Penghakiman dalam kes *Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani lwn. Nor*

Azlin Binti Hamidon, kes Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2019 pada 19hb Disember 2017 [Tidak dilaporkan] Kes Rayuan Mal Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2017; *H. M. Latiff Bin K.M Haneefa lwn Norashikin Bin Abdul Latiff*, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No.: 10000-003-0115-2018; dan *Mohd Hasnan Bin Ab Ghani lwn Halimah Binti Rashid*, Kes Rayuan Mal Negeri Sabah No.: 12000-003-0047-2016 yang memutuskan bahawa sesuatu keputusan Semakan Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

Isu Kedua: Sama ada Pemohon perlu mendapatkan ‘Kebenaran Merayu’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan Notis Rayuan.

[16] Seterusnya, oleh kerana apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah, maka sebarang ‘Kebenaran Merayu’ tidak boleh diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah terhadap kes yang sedemikian.

[17] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Alasan Rayuan Perayu, Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i) Semakan Pemohon diTOLAK; dan

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor